

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001601.....

Tocache, 12 DIC 2021

VISTO:

El memorándum N°0179-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 01 de diciembre de 2021, el Informe Técnico Final N°003-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 18 de octubre de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (41) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D. UGEL-T N°001449 fecha 10 agosto de 2021, se resuelve art.-1 **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. Magalle Rosa **Ore Torres** (DNI N°10039501), Director en la I.E. N°010-El Naranjal; distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

Que, la Prof. Hilda Esther Valdivieso Grandez (Especialista de Educación Primaria) remite su Informe N°004-2021-GRSM-DRE/UGEL-T/AGP/HEVG fecha 12/07/2021 y que en resumen indica: (...) con el propósito de conocer el desarrollo de la labor de la profesora en mención, se le realizó, el monitoreo SIMON, sin ningún problema en la hora y el día programado en la que al preguntarle ¿Cuál es la modalidad de atención del servicio educativo que se implementa en su IE? La profesora manifiesta que es NO PRESENCIAL.

Sin embargo, cuando se le pregunta ¿Por qué del informe y descontento de los PPFF y autoridades, con referencia que desde el inicio del año escolar no tuvo interés de coordinar formalmente con ellos sobre cómo se va a llevar las clases o que desde el 02 de junio al 18 de junio no está realizando clases virtuales? La profesora Magalle Rosa Ore Torres, manifiesta, desde abril hasta el 01 de junio ella realizaba clases presenciales con los estudiantes del 2° de primaria de 08:00 am a 11:00 am, los días lunes y martes y los estudiantes de los demás grados solo venían para revisarle sus tareas o fichas que se les entregaba de la televisión.

Estando en la casa de un colega Director, pude escuchar en el ATA de directivos, que como docentes estábamos prohibidos de realizar clases presenciales ya que nos veríamos metidos en sanciones administrativas y penales desde entonces, mi persona decidió suspender las clases presenciales para realizar de manera virtual; informándole mi decisión primero a la Presidente de APAFA y posteriormente a los padres de familia y que las clases se seguirán con aprendo en casa por TV y fichas de trabajo. Desde el 02 de junio yo estoy enviando las fichas por whatsapp para que los estudiantes lo desarrollen. Siendo desde esta fecha que no contestan los mensajes de whatsapp.

001601

15 de junio me acerque a la I.E a revisar el folder de evidencia de los estudiantes el cual solo 03 estudiantes de 09 me presentaron sus evidencias, posterior a eso pase a entregar por el whatsapp otra actividad siendo desde esa fecha que no contestan los mensajes de whatsapp (...)

Que, en fecha 09 de julio de 2021, el Abg. Luis Bardales Eusebio (secretario técnico- CPPADD) se apersonó a la I.E N°0010-El Naranjal, para recabar información o manifestación a los padres de familia quienes interpusieron el memorial de fecha 21/06/2021, en contra de la Prof. Magalle Rosa Ore Torres, todo ello se llevó a cabo respetando los protocolos de bioseguridad, culminando el mismo día a horas 09:10AM a 11:00AM, que a continuación se detalla: La Sra. **Rosa Vásquez Adrianzen** "Presidente de APAFA" refiere; que es cierto que la profesora Magalle Rosa, **no ha realizado las clases virtuales en las fechas 02/06/2021 al 18/06/2021**; menciona además que la profesora desde el mes de marzo en fecha 25/03/2021 comenzó sus clases virtuales, brindándonos copias, en fecha 05/04/2021 a través del whatsapp y después de las elecciones de primera vuelta ha realizado clases presenciales desde el 19/04/2021 al 07/05/2021 (siendo un acuerdo interno), **y desde esa fecha ya no impartió clases ni virtual ni presencial prueba de ello están los mensajes del whatsapp y eso saben todos los padres de familia.**

La Sra. **Rosa Campos Sánchez**, refiere; demuestro mi inconformidad del servicio educativo que brinda la docente por ejemplo la madre de familia indica que tiene 02 hijos matriculados estudiante el 2° y 6° de nivel primaria y su preocupación es que su niña M.L.C (11 años) no sabe el curso de matemáticas tiene deficiencia en el desarrollo de su trabajo; mi niño M.L.C (08 años) no sabe ni el abecedario, por lo cual estoy preocupada ya que no veo mejora en el aprendizaje de mis hijos. **Y de las fechas es cierto no ha cumplido la docente del 02 al 18 de junio.**

La Sra. **Roció Vásquez Sánchez**, refiere; que tiene a su hijo J.D.P.V (08 años) matriculado en este colegio cursando el 2° de primaria, en el tema educativo mi hijo sabe leer por cuanto le apoyo en las clases virtuales y más el apoyo de la docente; **el inconveniente es que la docente ha dejado de dar clases las fechas 02/06/2021 al 18/06/2021 y también como ha indicado las fechas la Presidente de APAFA.**

La Sra. **Lorena Vásquez Pérez**, refiere; que tiene una hija M.S.T.V (11 años) del 5° de primaria, a mi punto de vista no rinde mi hija, ella más bien esta para 1° de primaria; **en el tema de las clases virtuales la docente Magalle ha dejado de enseñar en fecha 02/06/2021 al 18/06/2021**; asimismo lo que ha mencionado la Presidente de APAFA es cierto en las fechas que indica, el cual se aprecia el desinterés de la docente.

La Sra. **Magdalena Neira Olortegui**, refiere; que tiene 02 niños matriculados en la I.E A.I.F.N (08 años) en el tema de su desenvolvimiento y sus trabajos de clases virtuales si sabe mi niño; mi otro hijo B.J.F.N (11 años) del 5° de primaria su avance en sus estudios es regular; **lo que ha mencionado la Presidente de APAFA es cierto, se aprecia el desinterés de la docente Magalle.**

El Sr. Gaudencio Maya Hernández, es esposo de la Sra. Leocadia Ulloa Pinedo, ella es apoderada de mi menor hijo H.M.U (10 años) cursa el 5° de primaria, por lo que puede dar más información sobre el presente caso es mi señora.

Que, la docente en PAD niega rotundamente haber transgredido las imputaciones en su contra; asimismo se ampara en su formato de reporte consolidado de asistencia, tardanzas y permisos sin goce de remuneración, del mes de junio de 2021 donde no figura alguna inasistencia, tardanza, permiso entre otros; este colegiado da en cuenta que quien maneja dicho registro es la misma docente en cuestión, por tanto ese medio probatorio deviene en improcedente por haber prueba en contrario.

Que, la docente en PAD anexa como medio probatorio imágenes de conversaciones de whatsapp, este colegiado aprecia la fecha 20 de junio de 2021 en horas 10:11AM, en otras solo se observa la imagen pero no la fecha a horas 4:34PM, hay una imagen de fecha 2, 15 y 17 junio de 2021, a horas 6:35PM, 3:12PM y 12:32PM, se presume que la docente cuestionada no ha realizado o creado por grupos de whatsapp a sus alumnos del nivel 1° al 6° de primaria, enviaba a todos material didáctico o académico por lo general en esas fechas, que son de revisión de tareas; asimismo la docente en PAD ha reconocido que ha realizado clases presenciales en beneficio de sus alumnos esto a petición de los padres de familia esto queda corroborado en el acta de fecha 09 de julio de 2021, entonces se puede apreciar que ha **interactuado con sus estudiantes, brindado tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, retroalimentación a los estudiantes para su mejora**; así también indica que dejó de realizar clases presenciales en las fechas que le imputan, pero que no ha dejado abandonado a sus alumnos muestra de ello son las imágenes de whatsapp y no es como indican los padres de familia.

001601

Que, la docente en PAD presenta una experiencia de aprendizaje como medio de prueba, y de lo que se aprecia se indica un periodo de ejecución 3 semanas (del 24 de mayo al 11 de junio de 2021); asimismo presenta como medio de prueba 2 declaraciones juradas de fecha 09 setiembre de 2021, firmada por la Sra. Leucadia Ulloa Pinedo DNI N°33819121, donde indica:

"que la Prof. Magalle Ore Rosa Ore Torres, no ha interrumpido sus labores de docente desde el inicio de clases y durante el mes de junio y hasta la fecha, interactuando a través del whatsapp y llamadas telefónicas con los padres y alumnos. Como madre de familia soy testigo de que la profesora ha brindado clases virtuales pues mi hijo Janderson Malla Ulloa, alumno del 5° de la I.E ha desarrollado las clases de forma virtual durante el mes de junio".

La Sra. Rosa Campos Sánchez, con DNI N°80563288 indica "que la Prof. Magalle Ore Rosa Ore Torres, no ha interrumpido sus labores de docente desde el inicio de clases y durante el mes de junio y hasta la fecha, interactuando a través del whatsapp y llamadas telefónicas con los padres y alumnos. Como madre de familia soy testigo de que la profesora ha brindado clases virtuales pues mi hijo Janderson Malla Ulloa, alumno del 5° de la I.E ha desarrollado las clases de forma virtual durante el mes de junio".

Los documentos antes mencionados han sido presentados por la docente en PAD como medio probatorio, rubricado por cada madre de familia; la CPPADD refiere que la docente en PAD a través de dichos documentos que presenta, da a conocer que si ha **interactuado con sus estudiantes, brindado tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, retroalimentación a los estudiantes para su mejora; sin embargo de la revisión de las declaraciones juradas que presenta la docente en proceso, mediante las cuales las madres de familia le manifiestan su apoyo existe contradicción por cuanto en un primer momento la Sra. Rosa Campos Sánchez, dio su versión en el acta de fecha 09 julio de 2021 y ahora refiere otra versión, por tanto a los operadores de la administración pública en este caso no se puede tratar de sorprender o tomar como burla ya que se está ventilando casos delicados y lo que se busca es la verdad mediante medios de prueba que aseguren un pronunciamiento para beneficio de los inmersos en cualquier proceso disciplinario, por tanto por existir prueba en contrario, la docente en PAD en este extremo mediante los medios probatorios ofrecidos desvirtúa la imputación en su contra.**

Que, de acuerdo al informe oral solicitado por la docente en PAD de fecha 27 setiembre de 2021, se adjunta el presente audio en formato (CD) y que se describe en resumen lo siguiente:

"se me juzga sobre una inasistencia del 02 al 18 de junio, he presentado la evidencia de mis clases, él envió de mis clases en forma virtual, la cual todavía sigue guardada en el whatsapp y también él envió de las clases de los niños, la evidencia de su trabajo, ahora lo que yo no puedo es asegurar el 100% la asistencia de los niños, porque no solamente es mi caso es creo que a nivel nacional que todos los niños no reportan el informe de sus evidencias, pero si la mayoría de los niños han presentado el reporte de sus tareas justo en esas fechas, y el cual estoy remitiendo alguno de ellas en el informe escrito de descargo, otra forma de comprobar que si he laborado en esos días, es porque estuve trabajando a parte de tener aula a cargo soy directora y están las documentaciones emitidas por mi dirección hacia la Ugel, como son los informes de mantenimiento, también con fotos documentos que ingresan al Arquitecto Urruchi, entonces yo no sé de qué otra manera sustentar, es más el parte de asistencia del mes de junio también fue reportado y firmado por el APAFA, porque ellos son testigos que yo he trabajado mi trabajo no solamente es en aula también es administrativo, por eso incomoda que al inicio primero me informan sobre lo que es el mantenimiento, sale el Arquitecto revisan todos mis documentos todo está al día; yo soy un apersona muy responsable en mi trabajo, el motivo quizás de salud no he podido enviar mi descargo tiempo (...) el problema aquí se suscita a pedido de los padres que ellos desean que las clases se hagan presenciales, pero luego emitido un informe de la UGEL por parte de dirección, de decir que queda rotundamente prohibido la asistencia, yo les manifesté eso a los padres y parece que eso fue su inconveniente, o fue quizás el motivo que ya tomaron ellos como excusa, a veces cuando uno permanece demasiado tiempo en una escuela como que ya los padres quieren de repente ver a una persona joven o más dinámica, pero al mismo tiempo el problema no es el docente o la edad del docente sino es también si el padre también esto brinda esa calidad de tiempo al trabajo con sus hijos porque no solamente se le puede juzgar al maestro en la educación sino el papá no participa en esto; por ejemplo le cuento un anécdota, el día de hoy creen que al entrar a clases en forma virtual es solamente sentarlo al niño frente al teléfono y que el niño con su copia ahí sentado con su copia de primer grado va a escribir o leer, no es así si no tiene alguien a su lado ese niño va a estar sentado mirando por aquí mirando por haya pero no va a poder desarrollar nada; entonces la cosa no es criticar sino también es hacer una autocrítica como padres de familia que tanto también le estoy dando calidad de tiempo a mis hijos; entonces en esa parte yo la verdad lo único que podría manifestar a mi favor de que yo soy un apersona muy desprendida en mis horarios yo me desvivo por mi escuela los que han tenido la oportunidad de conocer mi escuela es una escuela bien organizada, bien limpia, y siempre está la documentación al día y nunca he estado en estos procesos, como le

dije al director el problema aquí empezó y los niños que no presentaban sus tareas fueron que las madres mismas dijeron nadie entra al whatsapp, nadie recepcionar las tareas, nadie recibe las llamadas, durante esas dos semanas que pasaron para que de una vez le cambien que la cambien; al tercer día yo vine a la UGEL porque las madres me dijeron, profesora el Director de la Ugel ha dicho que no recibamos la llamada de whatsapp, no recibamos la copia, yo converse con el Prof. Marciano y le dije eso, y él me dijo yo he dicho eso profesora, delante mío él tomo su teléfono, llamo a la Sra. Roció Vásquez y le dijo, en ningún momento se le ha dicho a usted eso, no pero nosotros lo que queremos que la cambien, yo lo que les he dicho es que agoten el diálogo; posterior a eso recién empezaron a recibir las llamadas, las copias (...) entonces yo creo antes de abrir de repente un proceso a un maestro debería de llegarse a estos, que tanto es verdad que tanto es mentira, porque la imagen del maestro no puede estar en boca de todos de una comunidad como si uno fuera cualquier cosa no me parece justo (...)"

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la **Prof. Ore Torres Magalle Rosa**, Director de la I.E. N°010-El Naranjal; **NO** ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- **40** literal **a)** *Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.* **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4** Actividades de los Profesores, literal **b)** Interactuar con el estudiante y sus familiares, **d)** Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, **e)** Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. **5.11 Deberes a)** Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, **b)** Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Y de acuerdo a la analizado no se puede tipificar su Presunta acción disciplinaria en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave"; por existir prueba en contrario.

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente, de acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del D.S. N°006-2019-JUS, TUO de la Ley N°27444: *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción este basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterria).

Asimismo la comisión hace referencia el T.U.O de la **Ley N° 27444 art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad** *"La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable (...)*

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para imponer sanción administrativo disciplinario a la **Prof. Ore Torres Magalle Rosa**, Director de la I.E. N°0010-El Naranjal; porque no ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** *(HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, ha interactuado, ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, fechas antes indicada);* por cuanto del estudio y análisis no existen medios probatorios contundentes contra la docente cuestionada o suficientes elementos de juicio de su presunta falta, disponiéndose el archivo correspondiente de todos los actuados del presente caso.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados



001601

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario, a la **Prof. ORE TORRES Magalle Rosa**, Director de la I.E. N°0010-El Naranjal; porque no ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, ha interactuado, ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, disponiéndose el archivo correspondiente de los actuados, del presente caso y por los fundamentos antes expuestos en la presente resolución.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

